

*Копия для выполнения
Привилегированная и конфиденциальная*

**ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

ЭТОТ ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (вместе со всеми Экспонатами, представленными здесь, этот “Соглашение”) исполняется в апреле 9 декабря 2021 года (в «Дата Исполнения») и заключены компанией SF Motors, Inc., действующей под названием SERES (“Лицензиар”), корпорация из штата Делавэр, и компания Electric Last Mile, Inc. (“Лицензиат”), корпорация из штата Делавэр (в совокупности — “Стороны,” или каждый по отдельности, “Вечеринка”).

СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ:

ПРИ ЭТОМ Лицензиар имеет право использовать определенную лицензионную интеллектуальную собственность (определяемую ниже), связанную с производством и проектированием городских коммунальных и коммерческих транспортных средств, которые в настоящее время обозначаются как модели EC35 и D51 Лицензиара, включая скейтборды, используемые в городских коммунальных грузовиках, грузовых фургонах и бортовых грузовиках;

ПОСКОЛЬКУ Лицензиар желает предоставить Лицензиату лицензию на использование Лицензируемой интеллектуальной собственности в отношении Лицензируемых продуктов, а Лицензиат желает получить такую лицензию на условиях, изложенных в настоящем документе, то:

ПОЭТОМУ, принимая во внимание вышеизложенное, а также взаимные обязательства, изложенные в настоящем документе, и в качестве другого существенного и ценного вознаграждения, адекватность, получение и достаточность которого настоящим подтверждаются, Стороны настоящим заключают следующее соглашение:

1. **Определения** Для целей настоящего Соглашения следующие термины имеют следующие значения:

“**Аффилиат**” “Лицо» означает любое другое лицо, которое в любой момент в течение срока действия договора прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролирует, находится под контролем или в совместном владении с таким лицом. Термин «контроль» в рамках данного определения означает право направлять или влиять на управление и политику юридического лица, будь то посредством владения голосующими ценными бумагами, по договору или иным образом, а также прямое или косвенное владение более чем 50 % (пятьюдесятью процентами) голосующих ценных бумаг юридического лица. Термины «контролируемый» и «находящийся под общим контролем» имеют соответствующие значения.

“**Термины авторского лева**” означает любые условия лицензии, обычно именуемой лицензией с открытым исходным кодом, свободным программным обеспечением, авторским левым или общедоступным исходным кодом сообщества (включая GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, Affero General Public License или Mozilla Public License) или любой подобной лицензии, в каждом случае включающей следующее требование в качестве условия использования, модификации или распространения любых материалов, подпадающих под действие этой лицензии: (a) такое программное обеспечение или что-либо, объединенное или распространяемое с такими лицензированными материалами, должно быть: (i) раскрыто или распространено в виде исходного кода; (ii) лицензировано с целью создания производных произведений. ; или (iii) распространяется бесплатно; или (b) введение ограничений на лицензирование или правоприменение патента в будущем.

“**Улучшение**» в отношении любой лицензируемой интеллектуальной собственности означает любое усовершенствование, улучшение, обновление,

изобретение (независимо от того, подлежит ли оно патентованию), вариацию, производную работу, модификацию или адаптацию такой интеллектуальной собственности.

«Интеллектуальная собственность» означает все права на интеллектуальную и промышленную собственность, в том числе: (а) авторские произведения и выражения, независимо от того, охраняются ли они авторским правом, включая авторские права, права на промышленные образцы, права авторов, исполнителей, смежные права, а также все регистрации, заявки на регистрацию и продление срока действия авторских прав, а также все незарегистрированные права на промышленные образцы, регистрации промышленных образцов, патенты на промышленные образцы и заявки на получение любого из вышеперечисленного (**«Авторские права и права на дизайн»**); (б) коммерческая тайна, деловая и техническая информация и ноу-хау-каким образом и другая конфиденциальная и коммерческая информация, а также все права на нее (**«Знать-Каким образом»**); (с) программное обеспечение и встроенное ПО, включая файлы данных, исходный код, объектный код, программные интерфейсы приложений, архитектуру, файлы, записи, схемы, алгоритмы, наборы данных, компьютеризированные базы данных и другие сопутствующие спецификации и документацию (**«Программное обеспечение»**); (г) патенты (включая все переиздания, дополнительные патенты, предварительные патенты, продолжения и-частично, ре-экзамены, продления, замены и расширения срока действия), патентные заявки и другие патентные права, а также любые другие государственные-выданный свидетельства о праве собственности на изобретение, в том числе авторские свидетельства, малые патенты и патенты на полезные модели (**«Патенты»**), при условии, что «Патенты» не включают в себя незарегистрированные права на промышленные образцы, регистрации промышленных образцов, патенты на промышленные образцы и заявки на получение любого из вышеперечисленного; и (е) товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие названия, фирменные наименования, логотипы, промышленный образец и другие аналогичные обозначения источника, спонсорства, связи или происхождения, а также деловая репутация

связано с использованием и обозначением, а также со всеми регистрациями, заявками и продлениями срока действия любого из вышеперечисленных («Товарные знаки»), при условии, что понятие «товарные знаки» не включает в себя незарегистрированные права на промышленный образец, регистрации промышленных образцов, патенты на промышленные образцы и заявки на получение любого из вышеперечисленных прав.

“Лицензированная Интеллектуальная собственность” означает следующую интеллектуальную собственность моделей EC35 и D51, принадлежащую Лицензиару и компании Chongqing SOKON Industry Group Stock Co., Ltd. (далее именуемые «Сокон») и используемые при проектировании, производстве, разработке, выводе на рынок, продаже, предложении к продаже или коммерциализации Лицензируемых продуктов в том виде, в котором они разрабатываются, производятся, выводятся на рынок и продаются на дату заключения договора: (а) авторские права и права на промышленный образец, включая чертежи, планы, спецификации и другую техническую документацию, планы контроля качества и тестирования, базы данных и коллекции данных, а также всю прочую письменную документацию, связанную с Лицензируемыми продуктами; (б) ноу-хау-Каким образом, включая технические документы по сварке, покраске и сборке (включая 3D-данные, 2D-чертеж, технический стандарт, список спецификаций), технический протокол, электрическую схему, производственный процесс и технологическую цепочку, данные конфигурации, рабочие параметры, технический индекс, технические отчеты, протоколы испытаний (если таковые имеются), руководство по эксплуатации и другие соответствующие технические знания, опыт, методы или их комбинации, которые неизвестны широкой публике; и (с) коммерческая тайна, деловая и техническая информация и другая конфиденциальная информация и права собственности; при условии, что, для ясности, “Лицензированная интеллектуальная собственность” не включает никаких патентов, никаких товарных знаков, никакого программного обеспечения, названия модели продукта. “EC35” и “D51”, любые Авторские права или права на дизайн в связи с дизайном оформления фар Лицензионного Продукта, или любая Интеллектуальная собственность, принадлежащая любой стороне, кроме Лицензиара и его аффилированных лиц. Полный список всей лицензированной интеллектуальной собственности прилагается в качестве приложения А.

“Лицензированные Продукты” означает городские коммунальные или коммерческие транспортные средства, которые в настоящее время обозначаются как модели EC35 и D51 Лицензиара, включая скейтборды, используемые в городских коммунальных грузовиках, грузовых фургонах и грузовиках с открытым кузовом, описанных в Приложении В. Лицензионная продукция не включает фары моделей EC35 и D51, а также любые детали и компоненты транспортных средств, поставляемые третьими лицами.

“Лицо(лица)” означает физическое лицо, корпорацию, товарищество, совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, государственный орган, некоммерческую организацию, траст, ассоциацию или другое юридическое лицо.

“Территория” означает Соединенные Штаты Америки (включая все территории и владения), Канаду и Мексику.

“Использование” означает использование, применение на практике, воспроизведение, распространение, демонстрацию, изготовление, продажу, предложение к продаже, импорт, экспорт, предоставление и коммерциализацию, проведение исследований и разработок, а также внесение улучшений, в том числе в каждом из этих случаев для коммерциализации продуктов и услуг.

2. Лицензии.

2.1 **Грант**В соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе, Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату право на использование в течение Срока (определяемого ниже) не-сублицензируемый, не-подлежащий передачебессрочный (при условии досрочного расторжения настоящего Соглашения), безотзывный, роялти-подшипник (при условии соблюдения Разделы 2.10 и 3.2), исключительное право на Территорию (как описано далее в разделе 2.1(a) и в соответствии с разделами 2.2(b) ниже) и лицензия на использование Лицензируемой интеллектуальной собственности для производства, использования, импорта, продажи и предложения к продаже Лицензируемых продуктов на Территории, а также для использования Лицензируемой интеллектуальной собственности в связи с Лицензируемыми продуктами на Территории.

2.1(a) **Эксклюзивность** Для ясности, если иное не прекращено в соответствии с Разделом 2.1 (b) ниже, в период между Датой исполнения и тридцатой

годовщиной даты Исполнения Лицензиар не должен разрешать или предоставлять другим лицам какие-либо права в рамках Лицензированной интеллектуальной собственности производить, импортировать, использовать, продавать, предлагать к продаже или продавать (а) любые транспортные средства, которые аналогичны Лицензионным Продуктам или конкурируют с ними на Территории; или (b) любые транспортные средства за пределами Территории, где Лицензиару известно (или разумно можно было бы ожидать, что он знает), что такое транспортное средство предназначено для продажи, предложения к продаже, коммерциализации в рамках Лицензионной интеллектуальной собственности. Территория. Ничто в настоящем Соглашении не ограничивает право Лицензиара производить, импортировать, использовать, продвигать или продавать любые продукты (в том числе Лицензионные продукты) на территории или за ее пределами.

2.1(b) Прекращение исключительных прав. В случае если совокупный объем продаж Лицензиатом Лицензируемого продукта в течение двух-год Если в течение периода, следующего за датой вступления в силу, количество пользователей не превысит 10 000 («первый эксклюзивный рубеж»), обязательства Лицензиара, изложенные в пункте 2.1(a) выше, прекратят действовать на второй год после даты вступления в силу, а лицензия, выданная Лицензиату, станет неисключительной.- эксклюзивный лицензия, выданная после этого. В случае достижения первого эксклюзивного рубежа и совокупной продажи Лицензиатом Лицензионного продукта в течение десяти-год Если в течение периода, следующего за датой вступления в силу, количество пользователей не превысит 100 000 («Второй эксклюзивный рубеж»), обязательства Лицензиара, указанные в пункте 2.1(a) выше, прекратят действовать по истечении десяти лет с даты вступления в силу, и лицензия будет аннулирована.

Лицензиат становится неплатежеспособным-эксклюзивный лицензия после этого. В случае достижения как первого, так и второго этапа эксклюзивности обязательства Лицензиара, изложенные в пункте 2.1(а) выше, прекращают действовать по истечении 30-го года с даты вступления в силу, и лицензия, предоставленная Лицензиату, становится неисключительной-эксклюзивный После этого лицензия будет действовать. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что промежуточные этапы и возможное прекращение исключительных прав являются справедливыми и разумными условиями ведения бизнеса. Любое досрочное прекращение исключительных прав Лицензиата в соответствии с пунктом 2.1(б) настоящего раздела никоим образом не влияет на размер или график выплаты роялти, указанных в разделе 3.1.

2.2 Передача технологий ELMSB обмен на получение Лицензиаром фиксированного роялти (как указано в разделе 2.10 ниже) Стороны завершат передачу Лицензиару всех материалов и информации, связанных с Лицензируемой интеллектуальной собственностью. Конкретные сроки подлежат последующему согласованию обеими сторонами. Лицензиар должен приложить все разумные с коммерческой точки зрения усилия для получения всех соответствующих технологий, другой необходимой информации и помощи от соответствующих третьих сторон, если это обоснованно необходимо. Для ясности: Лицензиар не обязан передавать какие-либо материалы или информацию, связанные с лицензируемой интеллектуальной собственностью, до получения фиксированного роялти.

2.3 Раскрытие информации По запросу Лицензиата Лицензиар раскроет или передаст Лицензиату информацию о лицензируемой интеллектуальной собственности, используемой Лицензиаром при разработке или производстве любых Лицензируемых продуктов, а также общие и специальные знания, техническую документацию, техническую поддержку, производственные процессы, процессы сборки и выпуска продукции, опыт, информацию и любые другие соответствующие материалы, принадлежащие Лицензиару, если такие материалы и информация указаны в Приложении А.

2.4 Право собственности на интеллектуальную собственность; права в отношении усовершенствований (а) Стороны соглашаются с тем, что в отношениях между Сторонами Лицензиар единолично и исключительным образом владеет всей Лицензируемой интеллектуальной собственностью, существовавшей на дату заключения Договора (в совокупности именуемой «**Интеллектуальная собственность Фонда**»), за исключением лицензий, выданных Лицензиару в соответствии с настоящим разделом 2. Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как передача каких-либо прав собственности на интеллектуальную собственность Фонда. (б) Стороны соглашаются с тем, что в отношениях между Сторонами Лицензиар единолично и исключительным образом владеет всеми правами, титулами и интересами в отношении любой интеллектуальной собственности, созданной, задуманной, написанной, открытой, доведенной до практического применения или иным образом разработанной исключительно Лицензиаром после даты вступления в силу настоящего Соглашения. (с) Любые усовершенствования интеллектуальной собственности Фонда, разработанные Лицензиатом в соответствии с настоящим Соглашением для производства и распространения на Территории («**Производная интеллектуальная собственность**») принадлежит исключительно Лицензиату, при условии, что (х) вышеизложенное не предназначено и не должно быть истолковано как предоставление Лицензиаром Лицензиату каких-либо прав или лицензии на интеллектуальную собственность Лицензиара, которые не являются лицензируемой интеллектуальной собственностью, (у) права Лицензиата, если таковые имеются, на Производную ИС подчиняются правам интеллектуальной собственности Лицензиара на любую технологию, из которой была получена такая Производная ИС, и (z) никакая лицензия на какой-либо Патент Лицензиара не предоставляется Лицензиаром Лицензиату в отношении такой Производной ИС или иным образом. (е) Настоящим Лицензиат предоставляет Лицензиару, компании Sokon и их аффилированным лицам право на-эксклюзивный бессрочный, безотзывный, всемирный, авторский гонорар-бесплатно, полностью оплаченный-вверх, не-присваиваемый, не-сублицензируемый право и лицензия на производные объекты интеллектуальной собственности, за исключением товарных знаков, на создание, использование, продажу, предложение к продаже, импорт, экспорт и иное использование и эксплуатацию производных объектов интеллектуальной собственности в связи с Лицензированными продуктами.

2.5 Намеренно Опущен.

2.6 Заявления и гарантии Лицензиара По состоянию на дату вступления в силу УСЛОВИЙ (за исключением заявлений и гарантий, касающихся конкретной даты) Лицензиар заявляет и гарантирует, что:

(а) Лицензиар имеет полное право, возможность и полномочия заключать настоящее Соглашение и выдавать лицензию, указанную в разделе 2.1 настоящего Соглашения, а также выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.

(b) Лицензиар (i) имеет и в течение Срока Действия будет сохранять за собой право, необходимое для предоставления лицензии, предоставленной Лицензиату по настоящему соглашению, и (ii) в пределах данной Территории не предоставлял, не несет никаких обязательств предоставлять и не будет предоставлять в течение Срока Действия какой-либо третьей стороне какую-либо лицензию, право удержания, опцион, обременение или другие условные или не связанные-контингент право, титул или интерес в отношении Лицензируемой интеллектуальной собственности, которые противоречат правам и лицензиям, предоставленным Лицензиату в соответствии с настоящим договором.

(с) Насколько известно Лицензиару, на данной территории не ведется и не планируется судебных разбирательств, возражений или иных претензий или судебных процессов, оспаривающих действительность, правоприменимость, право собственности, регистрацию или использование Лицензируемой интеллектуальной собственности в связи с разрешенным использованием Лицензиатом на данной территории.

(г) Лицензиар не подавал и не угрожал подать иск против какой-либо третьей стороны в связи с нарушением прав на лицензируемую интеллектуальную собственность, и, насколько ему известно, ни одна третья сторона не нарушает и не угрожает нарушить права на лицензируемую интеллектуальную собственность на данной территории.

2.7 (а) Отказ от других гарантий. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ, СПЕЦИФИКАЦИЙ, ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ И / ИЛИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ НИХ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ДРУГОЙ СТОРОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, И НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ОБЩНОСТЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИКАКАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, НИКАКАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, И НИКАКАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЛИ, ХОДА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕ ДАЕТСЯ ИЛИ НЕ БУДЕТ ВОЗНИКАТЬ КОМПАНИЕЙ. ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВОМ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, ИМПОРТОМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К ПРОДАЖЕ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ СБЫТОМ ЛЮБОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОДУКТА ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ ЕГО КЛИЕНТАМИ, ИЛИ ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИАРА И / ИЛИ КЛИЕНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ ИЛИ ДРУГ К ДРУГУ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СДЕЛАННЫХ ЗДЕСЬ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ,

(б) Вся ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ВСЕ ПРАВА, МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ-ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНЫХ. Лицензиар прямо отказывается от всех подразумеваемых гарантий и условий, касающихся отсутствия нарушения прав, товарной пригодности и соответствия конкретной цели в отношении Лицензируемой интеллектуальной собственности. Лицензиат признает, что получает лицензию и использует Лицензируемую интеллектуальную собственность на Территории на свой страх и риск, включая риск нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Несмотря на заявления и гарантии Лицензиара, приведенные в разделе 2.6 настоящего Соглашения, настоящий раздел 2.7(b) имеет преимущественную силу по отношению к разделу 2.6.

(с) Без ограничения действия пунктов 2.7(а) и (б) выше, Лицензиар не дает никаких гарантий и заверений в том, что Лицензируемая продукция соответствует применимым законам и нормативным актам, регулирующим ее сбыт и продажу на Территории. Стороны соглашаются с тем, что Лицензиар не обязан приводить Лицензируемую продукцию в соответствие с законами и нормативными актами, применимыми для ее продажи на Территории. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензиар может за свой счет доработать Лицензируемую интеллектуальную собственность, чтобы привести Лицензируемые продукты в соответствие с применимыми законами и нормативными актами, регулирующими их продажу на Территории. Если для приведения Лицензируемых продуктов в соответствие с применимыми законами и нормативными актами, регулирующими их продажу на Территории, необходимо внести какие-либо изменения или доработки, Лицензиат должен представить их на утверждение Лицензиару по его усмотрению. Лицензиар не несет ответственности, а Лицензиат освобождает Лицензиара от ответственности по любым искам об ответственности за качество продукции, поданным клиентами Лицензиата или конечными пользователями продукции Лицензиата, продаваемой на территории, на которую распространяется Лицензируемая интеллектуальная собственность (включая любые усовершенствования или производные объекты интеллектуальной собственности).

2.8 Использование патентов, товарных знаков и других идентификаторов Лицензиара За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением или другим письменным соглашением Сторон, Лицензиат не получает лицензию или иное право на использование каких-либо патентов, товарных знаков, продуктов, деталей, артикулов или других идентификационных номеров Лицензиара (включая номера моделей EC35 и D51), а также обязуется воздерживаться от использования (а) любых таких патентов и (б) любых товарных знаков или идентификационных номеров, сходных до степени смешения с товарными знаками или идентификационными номерами Лицензиара, используемыми Лицензиаром на

дату вступления в силу настоящего Соглашения. Лицензиат несет ответственность за устранение юридических рисков, связанных с использованием всех видов логотипов и товарных кодов в лицензированных продуктах на территории.

2.9 Географическое ограничение. В течение срока действия лицензии Лицензиат не должен осуществлять продажу Лицензионных продуктов с доставкой или с целью конечного использования за пределами Территории, о чем Лицензиату известно (или можно обоснованно предположить, что Лицензиат знает).

2.10 Выплата Роялти Стороны соглашаются с тем, что Лицензиат выплатит Лицензиару (i) роялти в размере 5 000 000 долларов США («Фиксированный роялти») в течение 30 дней с даты вступления в силу в обмен на передачу технологии Лицензиату (подробнее см. в пункте 2.2); и (ii) роялти в размере 100 долларов США (100,00 долларов США) за каждый автомобиль с Лицензируемым продуктом (за первые 100 000 единиц) («Роялти за единицу»), проданный Лицензиатом на территории. Для ясности: после выплаты фиксированного роялти и роялти за единицу продукции за первые 100 000 единиц транспортных средств, произведенных по лицензии (далее — «Дата Оплаты»), дальнейшая выплата роялти за единицу не требуется и не производится, а лицензия

Права, предоставленные Лицензиату в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть полностью оплачены. Лицензиат должен вести точный учет всех продаж автомобилей, произведенных с использованием Лицензируемого продукта, и до наступления срока полной оплаты предоставлять Лицензиару ежеквартальный отчет («Ежеквартальный отчет») в течение 30 (тридцати) дней после окончания каждого календарного квартала, указывая общий объем продаж автомобилей, произведенных по лицензии, за предыдущий квартал и сумму роялти, причитающуюся лицензиару. Лицензиат также должен вместе с ежеквартальным отчетом произвести оплату всех роялти за предыдущий квартал. Все платежи по настоящему договору осуществляются в долларах США. Платежи Лицензиату от Лицензиата должны осуществляться чеком или банковским переводом на счет в банке, указанном Лицензиатом. Расходы по переводу средств несет Лицензиат. На любые просроченные суммы, подлежащие выплате Лицензиатом в соответствии с настоящим договором, ежемесячно начисляются проценты по базовой ставке кредитования в долларах США, публикуемой время от времени, плюс пять процентов (5%) годовых или, если ставка ниже, максимальная сумма, разрешенная действующим законодательством, с даты просрочки до даты платежа.

2.11 Сервисная Поддержка По запросу Лицензиата Лицензиар или его аффилированные лица могут оказать поддержку в решении и внедрении производствующих ноу-хау-каким образом, включая инженерное обеспечение, производственное обучение и другие услуги, необходимые в связи с использованием Лицензируемой интеллектуальной собственности («Услуги»). Конкретная стоимость и условия оказания услуг подлежат отдельному согласованию и закрепляются в отдельном соглашении о техническом обслуживании между Сторонами.

2.12 Права на аудит записей и лицензиатов В течение срока действия настоящего Соглашения и в течение двух (2) лет после его расторжения Лицензиар или его аудитор-связанные Агенты должны иметь доступ к любым книгам, документам, записям, бумагам и другим материалам Лицензиата, связанным с настоящим Соглашением, а также с производством и продажей транспортных средств, являющихся предметом Лицензионного соглашения (далее — «**Соответствующие записи**»). Лицензиат должен создать и поддерживать эффективную систему бухгалтерского учета, которая позволит Лицензиару и его аудиторам-связанным Агентам должны выявлять случаи продажи лицензиатом транспортных средств, являющихся предметом лицензии. Лицензиат должен поддерживать систему внутреннего контроля, чтобы предотвращать дачу взяток и обеспечивать достаточную уверенность в точности финансовых отчетов и отчетности. Запрещается вносить в бухгалтерские книги и журналы ложные, вводящие в заблуждение, неполные, неточные или искусственные записи. Не более трех раз в течение каждого календарного года до даты выплаты роялти и не более трех раз в течение каждого календарного года после даты выплаты роялти Лицензиар может проверять соответствующие документы Лицензиата исключительно в целях проверки правильности уплаты Лицензиатом роялти в соответствии с настоящим договором. Лицензиар уведомляет Лицензиата о намерении воспользоваться правом на проверку не менее чем за пять (5) дней. Соответствующие записи и, по запросу, соответствующие сотрудники должны быть предоставлены в распоряжение Лицензиара или его аудиторской службы-связанные Агенты могут получить доступ к Соответствующим документам в рабочее время в офисе или по месту нахождения Лицензиата. Если такого места нет, то Соответствующие документы и, по запросу, соответствующие сотрудники могут быть предоставлены в удобное для Лицензиара время и в удобном для него месте.

3. Прекращение действия.

3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу после завершения сделок, предусмотренных настоящим Соглашением («**Соглашение О Слиянии**») с подписью «СОГЛАШЕНИЕ И ПЛАН СЛИЯНИЯ», составленный корпорацией Forum Merger III, зарегистрированной в штате Делавэр («**Родитель**»), ELMS Merger Corp., корпорация из штата Делавэр и дочерняя компания, полностью принадлежащая материнской компании, и Лицензиат («**Дата Вступления в силу**»). Если закрытие сделки по слиянию не состоялось в июне или ранее, 30 декабря 2021 года Лицензиар может расторгнуть настоящее Соглашение.

3.2. События завершения. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто следующим образом: (a) по взаимному письменному согласию Сторон; (b) любой из Сторон, в случае неисполнения другой Стороной какого-либо из своих существенных обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, в любое время в течение срока такого неисполнения, после направления не менее чем за девяносто (90) дней письменного уведомления Стороне, допустившей неисполнение, с указанием такого

неисполнения, если в течение указанного в нем девяносто (90) дней такое неисполнение не было устранено; или (с) любой из Сторон, в случае, если другая Сторона станет предметом добровольного или недобровольного ходатайства в банкротство или любое производство, связанное с неплатежеспособностью, конкурсным управлением, ликвидацией или составлением в пользу кредиторов, и такое ходатайство или производство не будет отклонено с предубеждением в течение шестидесяти (60) дней после подачи заявки, тогда уведомляющая Сторона может расторгнуть настоящее Соглашение через тридцать (30) дней после направления такой Стороне письменного уведомления о расторжении.

3.3. Невыполнение обязательств лицензиатом и расторжение договора лицензиаром.

(а) Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в случае наступления одного из следующих событий («невыполнение обязательств Лицензиатом»).

(i) Лицензиат не выплачивает фиксированный лицензионный сбор в соответствии с разделом 2.10, и такая неуплата не прекращается в течение 3 дней после получения письменного уведомления об оплате от Лицензиата.

(ii) Лицензиат не выплачивает роялти в соответствии с разделом 2.10, и такая неуплата не была восполнена в течение 3 дней после получения письменного уведомления об оплате от Лицензиата.

(iii) Лицензиат представляет ежеквартальный отчет, содержащий существенные неточности.

(iv) Лицензиат отказывается сотрудничать с Лицензиаром при реализации права на проведение аудита, предусмотренного в разделе 2.15.

(v) Нарушение Лицензиатом раздела 2.1, в том числе, помимо прочего, предоставление сублицензий на Лицензируемую интеллектуальную собственность без прямого разрешения Лицензиара или использование Лицензируемой интеллектуальной собственности за пределами Территории, если такое нарушение не устранено в течение 30 дней после получения письменного уведомления от Лицензиара с требованием устранить нарушение.

(б) Если Лицензиар расторгает Соглашение в связи с неисполнением Лицензиатом своих обязательств, Лицензиат несет ответственность за выплату роялти, причитающуюся до расторжения Соглашения, а также за любые убытки и ущерб, причиненные Лицензиару.

3.4. Последствия расторжения договора. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает ни одну из Сторон от каких-либо обязательств, возникших в соответствии с настоящим Соглашением до даты его расторжения. Ни одна из Сторон не имеет права на какую-либо компенсацию или возмещение в связи с невозможностью вернуть инвестиции, сделанные в рамках настоящего Соглашения, упущенной выгодой, ожидаемыми продажами или другими убытками, возникшими в результате расторжения настоящего Соглашения в соответствии с его условиями. После расторжения настоящего Соглашения лицензия, указанная в Раздел 2.1 автоматически прекращает свое действие, и Лицензиат должен незамедлительно прекратить любое использование Лицензируемой интеллектуальной собственности. Дальнейшее использование Лицензиатом Лицензируемой интеллектуальной собственности будет являться нарушением прав Лицензиара, и Лицензиат несет ответственность за такое нарушение. Для ясности: все лицензии на существующие Лицензируемые продукты, которые были произведены или проданы до даты вступления в силу решения о прекращении действия, остаются в силе.

4. Назначение.

За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, ни одна из Сторон не имеет права переуступать, передавать или делегировать какие-либо свои права или обязанности по настоящему Соглашению, полностью или частично, как по собственной воле, так и в силу закона, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Любая попытка переуступки или делегирования в нарушение настоящего Соглашения Раздел 4 является недействительным. Настоящее Соглашение имеет обязательную силу и распространяется на правопреемников и цессионариев каждой из Сторон.

5. Характер взаимоотношений.

Стороны соглашаются и признают, что каждая из них при выполнении своих обязательств по настоящему Соглашению является независимым подрядчиком и что ничто из изложенного в настоящем Соглашении не может рассматриваться как создание агентских, партнерских, совместных или иных отношений между Сторонами. Стороны будут добросовестно сотрудничать в вопросах поставок и контрактного производства, связанных с настоящим Соглашением.

6. Уведомления.

Уведомления, требования и другие сообщения, которые должны быть направлены в соответствии с настоящим Соглашением или разрешены к направлению, должны быть составлены в письменном виде и считаются направленными или полученными при личной доставке, либо через пять (5) рабочих дней после отправки заказным или заверенным письмом с предоплатой и запросом на получение, либо через два (2) рабочих дня после отправки признанным курьерским сервисом с доставкой в течение одного или двух- день Сторона, получающая уведомление, должна направить его по адресу, указанному в первом абзаце настоящего Соглашения, лицу, представляющему эту Сторону в соответствии с настоящим Соглашением, или по другому адресу, который эта Сторона может время от времени указывать в уведомлениях в соответствии с настоящим Соглашением.

7. Изменения.

Никакие отказы, поправки или изменения в настоящем Соглашении не будут иметь юридической силы и не будут обязательны к исполнению, если они не будут оформлены в письменном виде и не будут подписаны Сторонами. Отказ любой из Сторон от ответственности за нарушение или неисполнение какого-либо пункта настоящего Соглашения другой Стороной не является отказом от ответственности за предшествующие или последующие нарушения или неисполнения того же или иного пункта настоящего Соглашения.

8. Разделяемость.

В случае если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, незаконным или не имеющим законной силы в каком-либо отношении, это никоим образом не повлияет на действительность, законность и юридическую силу остальных положений настоящего Соглашения.

9. Регулирующее право.

Настоящее Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Делавэр, без учета каких-либо коллизионных норм. Любые споры, разногласия, расхождения во мнениях или претензии, возникающие в связи с настоящим Соглашением или вытекающие из него, в том числе по поводу существования, действительности, толкования, исполнения, нарушения или расторжения настоящего Соглашения, а также любые споры, связанные с неисполнением или-договорный Споры, возникающие в связи с настоящим договором или вытекающие из него, подлежат рассмотрению и окончательному разрешению в арбитражном суде при Гонконгском международном арбитражном центре (Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC) в соответствии с Арбитражным регламентом HKIAC, действующим на момент подачи уведомления об арбитраже. Местом проведения арбитража является Гонконг. Арбитраж проводится в составе трех арбитров. Арбитражное разбирательство ведется на английском языке.

10. Возмещение убытков; ограничение ответственности.

10.1 Возмещение ущерба. С учетом положений Разделы 10.2 и 10.3 Каждая из Сторон обязуется защищать, возмещать ущерб и ограждать другую Сторону, ее аффилированных лиц, а также их директоров, должностных лиц, агентов и сотрудников от любых обязательств, претензий, убытков и расходов (включая, помимо прочего, фактические судебные издержки и разумные гонорары адвокатов, независимо от исхода дела), возникающих в связи с любыми небрежными или умышленно неправомерными действиями или бездействием другой Стороны или ее аффилированных лиц, а также в связи с любым нарушением другой Стороной существенных заверений, гарантий или обязательств, указанных в настоящем Соглашении.

10.2 Исключение косвенного и иного побочного ущерба. **В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, БИЗНЕСА, ПРОИЗВОДСТВА, ДОХОДОВ, ПРИБЫЛИ, ОЖИДАЕМОЙ ПРИБЫЛИ, КОНТРАКТОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАК ОНИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК УБЫТКИ), ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ОСОБЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ (ВКЛЮЧАЯ ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ). СОГЛАШЕНИЕ), НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ТАКАЯ УТРАТА ИЛИ УЩЕРБ ПРЕДСКАЗУЕМ, ИЛИ СТОРОНА, К КОТОРОЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ О ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОЙ УТРАТЫ ИЛИ УЩЕРБА, И НЕСМОТРИ НА НЕСПОСОБНОСТЬ ЛЮБОГО СОГЛАСОВАННОГО ИЛИ ИНОГО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ; ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛ 10 ОГРАНИЧИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ РАЗДЕЛ 10 В СЛУЧАЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОРОНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ.**

10.3 Процедура Возмещения ущерба Сторона, требующая возмещения ущерба (**Возмещенная Сторона**”), получив уведомление о любых претензиях или исках со стороны третьих лиц или о подаче таких претензий или исков третьими лицами против Компенсируемой стороны, незамедлительно уведомит Сторону, от которой требуется возмещение убытков (**Возмещающая Ущерб Сторона**”) в связи с этим; при условии, что несвоевременное уведомление не повлияет на обязательства Компенсирующей Стороны по настоящему договору, за исключением случаев, когда Компенсирующая Сторона понесет убытки из-за задержки с уведомлением. Компенсируемая Сторона разрешает адвокатам Компенсирующей Стороны контролировать защиту по таким искам за счет Компенсирующей Стороны. Компенсируемая Сторона обязуется-работать с Компенсирующей стороной в рамках защиты от таких претензий или исков. Стороны соглашаются, что никакие соглашения, заключенные в судебном или внесудебном порядке, не могут быть заключены без предварительного письменного согласия Компенсирующей стороны.

11. Конфиденциальность.

11.1 Общая информация Каждая сторона (**Раскрывающий информацию**”) может время от времени сообщать другой стороне (**Получатель**) определенную

конфиденциальную информацию (как указано ниже) раскрывающего лица. Получатель соглашается получать от раскрывающего лица всю конфиденциальную информацию в доверительной форме. Получатель соглашается с тем, что он, его сотрудники, подрядчики, представители, правопреемники, правопреемницы, аффилированные лица, родители, дочерние компании, должностные лица, директора и т.п. должны в течение Периода конфиденциальности (а) хранить Конфиденциальную информацию Раскрывающего в строгой тайне, проявлять высокую степень осторожности при защите Конфиденциальной информации Раскрывающего и принимать все разумно необходимые меры предосторожности для защиты Конфиденциальной информации Раскрывающего, включая, помимо прочего, все меры предосторожности, которые Получатель обычно применяет в отношении своей собственной Конфиденциальной информации; (б) не разглашать Конфиденциальную информацию Раскрывающего или любую информацию, полученную из нее, третьим лицам; (в) ни в коем случае не использовать Конфиденциальную информацию Разглашающего, за исключением случаев, когда это необходимо или уместно при осуществлении прав или лицензий Получателя

или выполнение получателем конкретных обязанностей по настоящему Соглашению; (г) за исключением случаев, предусмотренных лицензией, выданной в Раздел 2.1, не копировать, не реконструировать, не изменять, видоизменять, ломать, переплавлять, дизассемблировать или передавать любую Конфиденциальную информацию Раскрывающего; (е) немедленно уведомлять Раскрывающего в письменной форме при обнаружении любого несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной информации Раскрывающего Получателем, его сотрудниками или любой третьей стороной; и (ф) по требованию Раскрывающего незамедлительно возвращать или, по выбору Раскрывающего, уничтожать и подтверждать Раскрытию уничтожение всех документов, бумаг, досье, записок, образцов и материалов любого рода, включая их копии или репродукции, в той мере, в какой это необходимо. Они содержат Конфиденциальную информацию Разглашающего **«Период конфиденциальности»** означает (i) для всей Конфиденциальной информации, которая в соответствии с применимым законодательством является «коммерческой тайной», период, начинающийся с даты раскрытия информации Получателю и заканчивающийся в момент, когда такая Конфиденциальная информация перестает быть коммерческой тайной в соответствии с применимым законодательством, или (ii) для всей остальной Конфиденциальной информации — период, начинающийся с даты раскрытия информации Получателю и заканчивающийся через пять (5) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения или его расторжения.

11.2 Определение понятия "Конфиденциальная информация" В данном контексте термин **«Конфиденциальная информация»** означает любые без исключения конфиденциальные и/или являющиеся собственностью знания, данные или информацию Стороны в материальной или нематериальной форме, которые представлены в письменной форме и помечены как КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (или, если они переданы устно или визуально, идентифицированы как таковые Лицом, Раскрывающим Информацию, в момент раскрытия и идентифицированы в письменной форме Получателю как КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в течение тридцати (30) дней после такого устного или визуального раскрытия), включая, помимо прочего, коммерческие секреты, методы, эскизы, рисунки, модели, изобретения, продукты, ноу-хау, процессы, аппараты, оборудование, алгоритмы, технологии, программное обеспечение, исходные документы программного обеспечения, формулы, исследования, экспериментальные работы, разработка, детали дизайна и спецификации, инжиниринг, финансовая информация, требования к закупкам, операции, закупки, производство, списки клиентов, бизнес-прогнозы, продажи и мерчандайзинг, а также маркетинговые планы и информация. Несмотря на вышеизложенное, материалы и информация Лицензиара, переданные, предоставленные или иным образом оказанные Лицензиату в рамках настоящего Соглашения, в том числе переданные в соответствии с разделом 2.2 и/или раскрытые в соответствии с разделом 2.3, являются конфиденциальной информацией Лицензиара в соответствии с разделом 11.2, за исключением случаев, когда «конфиденциальная информация» определяется иначе, как указано ниже. Определение «конфиденциальной информации» не включает информацию (а) о том, что Получатель уже знал до раскрытия, за исключением случаев, когда Получатель обязан соблюдать предварительные-существующий обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации; (б) информация, которая является общедоступной или становится таковой без нарушения обязательств Получателя по настоящему Соглашению; (в) информация, законно полученная Получателем от третьей стороны, на которую не распространяются какие-либо ограничения на раскрытие или использование такой информации; или (г) информация, независимо разработанная сотрудниками Получателя без использования Конфиденциальной информации Раскрывающего лица. Получатель должен будет доказать наличие любого из вышеупомянутых обстоятельств, на которые он может ссылаться, чтобы исключить информацию из определения «конфиденциальной информации».

11.3 Исключение Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации Стороны в соответствии с настоящим Раздел 11 не применяется в той мере, в какой (i) информация должна быть раскрыта по постановлению суда компетентной юрисдикции, при условии, что Получатель незамедлительно уведомляет Раскрывающего информацию о таком постановлении и разумно сотрудничает в любых действиях Раскрывающего информацию лица с целью получения охранного приказа (или аналогичного приказа) в отношении такой Конфиденциальной информации и противодействия такому раскрытию, или (ii) такая информация должна быть раскрыта Комиссией по ценным бумагам и биржам или другому регулирующему органу в рамках первичного публичного размещения акций или в соответствии с иными требованиями закона, при условии, что Получатель уведомляет

Раскрывающего информацию о таком предлагаемом раскрытии такому регулирующему органу со стороны Раскрывающего информацию лица с целью получения конфиденциальное обращение с такой Конфиденциальной информацией.

11.4 Благодарности.

(а) Получатель признает, что конфиденциальная информация, предоставленная Раскрывающим лицом, является ценной информацией, как технической, так и нетехнической, и может быть использована в коммерческой деятельности Раскрывающего лица, а ее несанкционированное использование или раскрытие Получателем нанесет Раскрывающему лицу экономический ущерб. Получатель признает, что вся конфиденциальная информация или ее часть может являться коммерческой тайной в соответствии с законодательством, и обязуется соблюдать закон о недобросовестной конкуренции и применимый закон о коммерческой тайне в отношении этой части конфиденциальной информации.

(б) Получатель признает и соглашается с тем, что в связи с уникальным характером конфиденциальной информации, предоставленной Раскрывающим лицом, в случае нарушения Получателем своих обязательств по настоящему договору, которое может привести к непоправимому ущербу для Раскрывающего лица, не может быть предусмотрено адекватное правовое средство правовой защиты. Таким образом, в случае такого нарушения или угрозы его возникновения Раскрывающее лицо может иметь право на соответствующие меры защиты, включая судебный запрет, без требования о предоставлении поручительства, в дополнение к любым средствам правовой защиты, предусмотренным законом.

12. **Выживание.**

Следующие положения настоящего Соглашения, а также любые права, обязанности или требования к Сторонам, предусмотренные настоящим Соглашением, которые в силу своих прямых условий или характера и контекста должны действовать после расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения, будут действовать после такого расторжения или истечения срока действия: Section 1 (Определения), Section 2.4(a) – (e) (Использовать и не использовать-Disclosure), раздел 2.7(b)-(c), 2.8(Use of Licensor's Patents and Trademarks and other Identifiers) , Section 0 (Эффект прекращения действия), Section 5 (Характер отношений) и Sections 6 – 18.

13. **Taxes.**

(a) Licensor shall be responsible for the payment of all transfer, registration, stamp, value added, sales, use and excise taxes, duties, levies, and all other similar charges imposed by any U.S. federal, state, local, or non-U.S. governmental authority with respect to the Royalty Fees and any other amounts payable by Licensee under this Agreement ("Transfer Taxes"). Licensor shall, at its sole cost and expense, timely file any tax return or other document with respect to such Transfer Taxes (and Licensee shall cooperate with respect thereto as necessary).

(b) In no event shall either Party pay or be responsible for any taxes imposed on or based on the other Party's income, revenues, gross receipts, personnel or real or personal property, or other assets.

(c) Licensee (and its representatives) shall be entitled to deduct and withhold from the amounts otherwise payable to any Person pursuant to this Agreement, such amounts as it is required to deduct and withhold with respect to the making of such payment under any provision of U.S. federal, state, local or non-U.S. tax law. If Licensee (or its representatives) withholds any such amounts, the amounts so withheld shall be treated for all purposes of this Agreement as having been paid to the Person that otherwise would have received such amount but for such withholding to the extent such amounts are remitted to the appropriate taxing authority.

14. **Export Laws.**

The Parties acknowledge that this Agreement is subject to compliance with applicable United States laws, regulations, or orders including those that may relate to the export of technical data and equipment, such as International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") and/or Export Administration Act/Regulations ("EAR"), as may be amended, and agree to comply with all such laws, regulations or orders. It is the intent of the Parties not to disclose any export-controlled information. However, if a Party determines that export-controlled information must be disclosed, such Party will provide the other Party with written notice containing the nature of the export-controlled information prior to any exchange of export-controlled information. Licensee is solely responsible for any violation of such laws and regulations involving Licensee or its sublicensees, and will defend, indemnify, and hold harmless Licensor if any legal action of any nature results from any such violation.

15. **Further Assurances.**

Each Party shall and shall cause their respective Affiliates to, upon the reasonable request, and at the sole cost and expense, of the other Party, promptly execute such documents and take such further actions as may be necessary to give full effect to the terms of this Agreement.

16. **Entire Agreement.**

This Agreement (including any Exhibits hereto) contains all of the terms of the Agreement between the Parties and supersedes any previous oral or written agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof (including the Original Agreement).

17. **Bankruptcy Code Section 365(n).** All rights and licenses under the Licensed Intellectual Property granted under or pursuant to this Agreement are, and shall otherwise be deemed to be, for purposes of Section 365(n) of the United States Bankruptcy Code (the "**Bankruptcy Code**"), licenses of rights to "intellectual property", including as defined under Section 101 of the Bankruptcy Code. Licensee, as licensee of such rights under this Agreement, shall retain and may fully exercise all of its rights and elections under the Bankruptcy Code in the event of the commencement of a bankruptcy proceeding by or against licensor under the Bankruptcy Code, including the right to treat this Agreement as terminated or to retain its rights as a licensee under this Agreement.

18. Headings.

The term “days” refers to calendar days. All headings are for informational purposes only and are not binding on the Parties.

19. Language.

This agreement is prepared and signed both in English and Chinese language. If there are different interpretations between the Chinese and English version, the English version shall prevail.

20. Counterparts.

This Agreement may be executed in separate counterparts, each of which shall be an original, but which together shall constitute one and the same instrument. A facsimile or .pdf copy of a signature of a Party hereto, if delivered by that Party to the other Party hereto, shall have the same effect and validity as an original signature.

(This space intentionally left blank)

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties have executed this Agreement as of the day, month and year first above written.

SF Motors, Inc., d/b/a SERES.

Electric Last Mile, Inc

By: /s/ Yu Zheng

By: /s/ James Taylor

Name: Yu Zheng

Name: James Taylor

Title: Secretary of the Corporation

Title: Chief Executive Officer

SIGNATURE PAGE TO EXCLUSIVE IP LICENSE AGREEMENT

EXHIBIT A**List of Licensed Intellectual Property**

#	文件名称	Doc. name	备注
1	整车BOM	BOM list	
2	3D数据	3D data (overall size)	三维数模为外形尺寸
3	零部件2D图纸	2D drawing for components (vehicle BOM level parts drawing, L level materials of BOM list)	提供图纸为整车BOM中采购级物料（整车BOM中L级物料）
4	整车配置表	Vehicle configuration table	
5	维修手册	Maintenance manual	
6	使用说明书	User manual	
7	结构图册	Parts manual	
8	整车通用技术条件	General technical requirements	
9	电动车专用技术条件	EV related technical requirements	
10	零部件检查技术条件	Parts inspection requirements (for vehicle BOM level parts, L level materials of BOM list)	提供零部件检查技术条件为整车BOM中采购级物料（整车BOM中L级物料）
11	关键零部件与CCC清单	Key components and CCC list	
12	白车身专用技术条件	BIW technical requirements	
13	涂装车身专用技术条件	Painted body technical requirements	
14	工艺装备数据（检具）	Process equipment data (checking fixtures)	工厂自制件检具
15	工艺装备数据（模具）	Process equipment data (Tooling)	工厂自制件模具
16	工艺装备数据（夹具）	Process equipment data (Jigs&fixtures)	
17	生产线平面布置图	Production line layout	
18	工艺流程图	Flow chart	
19	工艺卡	Process card (welding, painting and GA)	（焊装、涂装、总装）
20	总装物流配送清单	GA logistics distribution list	
21	辅料消耗定额	Consumable list	
22	辅料检查技术条件	Consumable checking requirements	
23	整车电控单元软件版本信息	VCU software version info	
24	工艺人员定编	Workstation personnel	
25	控制计划	Control plan	
26	关键工序清单	Key process list	
27	过程特殊特性清单	Special process list	
28	工具、设备清单	Tool and equipment list	
29	盛具清单	List of containers	
30	车型使用专利清单	List of vehicle patents	
31	公告检测报告	China standard test report-if needed	

Note: all documents will be provided in Chinese, Licensee shall be responsible for translation into other language if needed.

EXHIBIT B



EC35 Cargo van

Lenth mm	4500
Width mm	1680
Height mm	1985
Wheelbase mm	3050
Cargo Size mm	2570*1440*1270
Gross Weight kg	2600
Curb Weight kg	1520
Battery Capacity (kWh)	41.4
Peak Power(kW)	60
Motor cooling	Water Cooling
Front Suspension	Independent Mac Pherson Strut
Rear Suspension	Leaf Spring
Steering	Electric Power Assisted
ABS	YES
Parking Sensor	YES



D51 mini truck

Gasoline

Lenth mm	5450
Width mm	1600
Height mm	2050
Wheelbase mm	3400
Cargo Size mm	3400*1600*370
Gross Weight kg	3450
Curb Weight kg	1330
Battery Capacity (kWh)	-
Peak Power(kW)	82 (Engine)
Motor cooling	Water Cooling
Front Suspension	Independent Mac Pherson Strut
Rear Suspension	Leaf Spring
Steering	Electric Power Assisted
ABS	optional
Parking Sensor	optional